

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1299/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ
แผนก คดี เด็ก และ เยาวชน

โจทก์ร่วม

นาย พิทักษ์ พงศ์ไชยไธสง

นาย สัมฤทธิ์ หรือ ตู่ กาญจนปัญจ พล

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 74, มาตรา 75, มาตรา 83, มาตรา 297

ป.วิ.อ. มาตรา 218

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 31, มาตรา 32

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,297 ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตาม มาตรา 75 ลงโทษจำคุก6 เดือน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกจำเลยเป็นส่งตัวไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขจัดการแก้จำเลยตาม มาตรา 74(2) โดยมอบตัวให้บิดาจำเลยเป็นผู้ปกครองดูแลและมัดระวังมิให้จำเลยก่อเหตุร้ายหรือกระทำความผิดใด ๆ ขึ้นอีก ภายในกำหนด 3 ปี พร้อมกับวางเงื่อนไขคุมประพฤติ จำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายพิทักษ์พงศ์ ไชยไธสง ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297 จำเลยอายุ 15 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ลงโทษจำคุก 6 เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกจำเลยเป็นส่งตัวไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ 6 เดือน ขั้นสูง 1 ปี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 31, 32

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเด็กและเยาวชนพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จัดการแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(2) โดยมอบตัวให้บิดาจำเลยเป็นผู้ปกครองดูแลและมัดระวังมิให้จำเลยก่อเหตุร้ายหรือกระทำความผิดใด ๆ ขึ้นอีกภายในกำหนด 3 ปี หากจำเลยก่อเหตุร้ายหรือกระทำความผิดอีกจะต้องถูกปรับครั้งละ 1,000 บาท พร้อมกับวางเงื่อนไขคุมประพฤติ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297 จำเลยอายุ 15 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ลงโทษจำคุก 6 เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกจำเลยเป็นส่งตัวไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

กลาง มีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ 6 เดือน ขั้นสูง 1 ปี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 31, 32 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จัดการแก้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(2) โดยมอบตัวให้บิดาจำเลยเป็นผู้ปกครองดูแลและมัดระวังมิให้จำเลยก่อเหตุร้ายหรือกระทำความผิดใด ๆ ขึ้นอีกภายในกำหนด 3 ปี มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับพร้อมกับวางเงื่อนไขคุมประพฤติ จำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงดังฎีกาของจำเลยว่ามีได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>